

1500244-47.2020.8.26.0067

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, havendo investigações em seu desfavor. Na ocasião, realizaram a abordagem, e, com o réu, foi encontrado com um cigarro de maconha. O réu disse que era usuário.

A testemunha FERNANDO DONIZETTI MARTINS ROBERTO disse que, em patrulhamento visualizou o indivíduo, que ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Rui Barbosa, 111, Borborema-SP - cep 14955-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500244-47.2020.8.26.0067 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500244-47.2020.8.26.0067

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3050985/2020 - Delegacia de Polícia de Borborema, 12209101 - Delegacia de Polícia de Borborema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK CARLOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

Dispensado o relatório, conforme art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido.

Tem-se, in casu, acusação da prática, pelo denunciado, do delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade (existência do fato) foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02; laudo de constatação da substância entorpecente (fls. 08/09); e, ainda, pela prova oral coligida em Juízo.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Com efeito, a testemunha BRUNO HENRIQUE PEREIRA ULIAN, policial militar, declarou que o réu era conhecido dos meios policiais por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, havendo investigações em seu desfavor. Na ocasião, realizaram a abordagem, e, com o réu, foi encontrado com um cigarro de maconha. O réu disse que era usuário.

A testemunha FERNANDO DONIZETTI MARTINS ROBERTO disse que, em patrulhamento visualizou o indivíduo, que ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. O indivíduo tentou jogar um cigarro que estava em sua mão. No cigarro continha uma substância esverdeada aparentando ser maconha.

O réu, em juízo, permaneceu em silêncio.

Pois bem, o conjunto de provas amealhado em Juízo confirma a imputação prevista na denúncia, demonstrando que o autor, efetivamente, trazia consigo, para consumo pessoal e sem autorização legal ou regulamentar, o entorpecente indicado no laudo de fls. 08/09.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade.

Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste a mesma credibilidade.

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Assim, analisando-se a prova colhida, sobretudo durante a fase judicial, o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e a autoria do crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, apontado pela denúncia, pelo qual deve responder o acusado.

Registro ser inaplicável o princípio da insignificância ao delito em tela, já que a pequena quantidade - desde que suficiente para o consumo - é inerente ao próprio tipo penal.

Ademais, o artigo 28 da LD resulta da política de desencarceramento de usuários de drogas, tendo havido, portanto, descarcerização, e não descriminalização, tampouco despenalização. Há pena, mas não privativa de liberdade.

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 28 da LD.

O rol de penas para o crime de porte de entorpecente está abstratamente previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, notadamente o reiterado envolvimento delitivo do autor na Lei de Drogas, a pena de advertência insuficiente para cumprir sua função preventiva, de modo que será aplicada a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público e CONDENO o réu PATRICK CARLOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses, com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06

Após o trânsito, efetue a z. Serventia as comunicações e anotações de praxe, arquivando os autos na sequência.

Custas na forma da lei.

Expeça-se certidão de honorários ao Defensor Dativo, se o caso, conforme nos termos e valores do Convênio da Defensoria/OAB.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Borborema, 25 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA